

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2095/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด จันทบุรี  
ร้อยตำรวจเอก เลื่อน ญาณวัณ หนา

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  
พ.ศ.2490 มาตรา 4 (2), มาตรา 4 (3)

แม้ลูกระเบิดจะไม่มีชนวนหัวท้ายที่จะนำมาประกอบ เข้าด้วยกัน แต่ลูกระเบิด  
ก็มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองพร้อมที่จะใช้งาน หากนำชนวนหัวและชนวนท้ายมา  
ประกอบเข้าด้วยกัน ก็จะสามารถทำการยิงได้ทันที จึงเป็นวัตถุระเบิดหรือ เครื่อง  
กระสุนปืนตามความหมายของพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 4(2)  
และ (3) แล้ว

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องร่วมกันมีลูกระเบิดที่ใช้ยิงจาก  
เครื่องยิงลูกระเบิดของจีนคอมมิวนิสต์แบบ 31 อันเป็นเครื่องกระสุนปืน ซึ่งนาย  
ทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองสำหรับการค้า เพื่อการ  
จำหน่ายอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยที่ 1 ที่ 3  
พร้อมยึดลูกระเบิดดังกล่าวไว้เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธ  
ปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  
มาตรา 55, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ตรีของกลาง

### จำเลยที่ 3 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 55, 7 วรรคแรกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ลงโทษจำคุก 15 ปี ริบของกลาง

### จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

### จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานโจทก์มีน้ำหนักฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 ได้ร่วมกับพวกมีลูกกระเบิดที่ใช้ยิงจากเครื่องยิงลูกกระเบิดขนาด 60 ม.ม. จำนวน 373 ลูก ไว้ในครอบครอง จำเลยที่ 3 ฎีกาว่า ลูกกระเบิดของกลางไม่มีชนวนหัวท้ายที่จะนำมา ประกอบเข้าด้วยกันจึงไม่เป็นวัตถุระเบิดซึ่งอยู่ในสภาพใช้ทำการยิงได้นั้น เห็นว่าลูกกระเบิดของกลางแต่ละลูกก็มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองพร้อมที่จะใช้งานหากนำชนวนหัวและชนวนท้ายมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะสามารถทำการยิงได้ทันที ดังนี้ ลูกกระเบิดของกลางจึงเป็นวัตถุระเบิดหรือเครื่องกระสุนปืนตามความหมายของพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4(2) และ (3)

พิพากษายืน

(มงคล สระแก้ว-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุนพ กীরติยุดิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ